



Statuten

Gümnenen Sport-Club
«GSC»

I. Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	2
II. Bestimmungen	3
Art. 1 Name, Gründung und Sitz	3
Art. 2 Allgemeine Bestimmungen	3
Art. 3 Zweck des Vereins	3
III. Mitgliedschaft	3
Art. 4 Mitgliedschaft / Arten von Mitgliedschaften	3
Art. 5 Funktionäre Mitglieder	3
Art. 6 Aktive Mitglieder	3
Art. 7 Passive Mitglieder	4
Art. 8 Aufnahme, Austritt oder Ausschluss von Mitgliedern	4
Art. 9 Mittel	4
Art. 10 Beiträge der Vereinsmitglieder	4
Art. 11 Pflichten	5
Art. 12 Versicherung	5
IV. Organisation	5
Art. 13 Geschäftsjahr	5
Art. 14 Organe	5
Art. 15 Generalversammlung	5
Art. 16 Reguläre Generalversammlung	5
Art. 17 Ausserordentliche Generalversammlung	6
Art. 18 Stimmberechtigte an einer Generalversammlung	6
Art. 19 Beschlüsse	6
Art. 20 Feste Traktanden an einer regulären Generalversammlung	6
Art. 21 Vorstand	6
Art. 22 Revisionen	7
V. Endbestimmungen	7
Art. 23 Statutenänderungen	7
Art. 24 Auflösung des Vereins	7
Art. 25 Rechtsverbindliche Unterschrift	8
Art. 26 Gerichtsstand	8
Art. 27 Haftung	8
Art. 28 Inkrafttreten	8
Art. 29 Umbenennung des Vereins	8
Art. 30 Zusatzartikel	8

II. Bestimmungen

Art. 1 Name, Gründung und Sitz

Unter dem offiziellen Namen «Gümnenen Sport-Club», auch «GSC» genannt, existiert ein Verein mit Sitz in der Gemeinde Mühleberg. Der Verein wurde 2025 an der Gründungsversammlung gegründet.

Art. 2 Allgemeine Bestimmungen

- Der GSC ist politisch, sprachlich, geschlechtlich und konfessionell neutral.
- Für ihn gelten die Bestimmungen von Artikel 60-79 ZGB, soweit nachstehend keine andere Regelung getroffen wird.
- Der GSC kann anderen Organisationen beitreten, im Falle dessen untersteht der GSC den Statuten und Reglementierung der Organisation. Ein solcher Beitritt kann durch einen A-Beschluss (Art.19) an einer Generalversammlung beschlossen werden.

Art. 3 Zweck des Vereins

Der Gümnenen Sport-Club erfüllt folgenden Zweck:

- Die Förderung und Ausübung von diversen Teamsportarten.
- Das Angebot zur körperlichen Bewegung und Förderung der Gesundheit
- Die Pflege der Kameradschaft
- Die Förderung der Fairness im Sport
- Freude der Mitglieder am gemeinsamen Beisammensein steht im Vordergrund

III. Mitgliedschaft

Art. 4 Mitgliedschaft / Arten von Mitgliedschaften

Jede Person, welche sich dem GSC anschließt, gilt als Mitglied. Als Mitglied werden die Statuten und die Normen des Klubs akzeptiert und eingehalten. Die Mitglieder werden in verschiedene Kategorien eingeteilt und haben auch verschiedene Rechte. In folgende Kategorien wird eingeteilt:

- Funktionäre Mitglieder
- Aktive Mitglieder
- Passive Mitglieder

Art. 5 Funktionäre Mitglieder

Funktionäre Mitglieder verfügen über das Recht von aktiven Mitgliedern. Als Funktionär gilt jedes Vorstandsmitglied und vom Vorstand bestimmte provisorische Funktionäre, welche wichtigen Arbeiten im Alltagsgeschäft nachkommen. Provisorische Funktionäre können vom Vorstand jederzeit abgesetzt werden.

Funktionäre sind stimmberechtigt und unterliegen einer Generalversammlung Pflicht, Entschuldigungen werden vom Vorstand nur schriftlich anerkannt.

Art. 6 Aktive Mitglieder

Als aktives Mitglied gilt, wer sich aktiv am Club beteiligt. Anteil am Spielbetrieb gilt als Pflicht als aktives Mitglied, beim Vorstand können Ausnahmen beantragt werden. Aktive Mitglieder werden zur Generalversammlung eingeladen und sind stimmberechtigt, haben jedoch keine

Anwesenheitspflicht. Der Vorstand kann sich eine Degradierung zum passiven Mitglied vorenthalten. Pflichten gemäß Art. 11 sind gültig und müssen eingehalten werden, alternativ erfolgt eine Degradierung oder Ausschluss aus dem Verein.

Art. 7 Passive Mitglieder

Passive Mitglieder unterstützen den Verein durch die Mitgliedschaft und haben keine Pflichten gemäss Art. 11. Eine Einladung zur Generalversammlung erfolgt nicht, eine Teilnahme ist möglich, aber nicht zwingend. Stimmberechtigt sind passive Mitglieder nicht. Als passiv Mitglied gelten alle Mitglieder des Klubs, welche nicht aktive Mitglieder sind.

Art. 8 Aufnahme, Austritt oder Ausschluss von Mitgliedern

- a. Die Aufnahme von Mitgliedern gemäß Art. 4. erfolgt durch den Vorstand des Gümnenen Sport-Club. Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich allen Personen offen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Aufnahme in den Verein. Der Vorstand kann eine Aufnahme einer Person durch Begründung verweigern.
- b. Austritte der Mitglieder gemäß Art. 4 ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Aktivmitglieder können am Ende des Geschäftsjahres austreten. Passive Mitglieder können zu unbestimmtem Zeitpunkt austreten. Ein Austritt ist nur möglich, wenn keine offenen Pflichten zu erledigen sind. Eine Rückerstattung jeglicher Art ist nicht möglich.
- c. Mitglieder jeglicher Kategorie können durch den Vorstand durch einen C-Beschluss ausgeschlossen werden. Der Ausschluss muss durch schriftliche Begründung erfolgen, Gründe müssen folgendem entsprechen:
 - a. Finanzielle Verpflichtungen werden trotz Mahnung nicht erfüllt
 - b. Durch unangemessenes Verhalten wird dem Club Schaden zugefügt
 - c. Fernbleiben von notwendigen Anlässen gemäß Art. 5,6,7
 - d. Verstoß gegen die Pflichten und Statuten

Ein Ausschluss kann durch einen B-Beschluss grundlos erfolgen. Der Ausschluss muss in jeglicher Form schriftlich erfolgen.

Art. 9 Mittel

Der GSC setzt zur Betreibung seiner Tätigkeiten bzw. zur Erreichung der Vereinsziele die folgenden Mittel ein:

- Mitgliederbeiträge
- Sponsoring Beiträge und sonstige Zuwendungen
- Erträge aus Veranstaltungen und Aktivitäten
- Zinslose Darlehen von Privatpersonen

Größere finanzielle Ausgaben müssen durch eine B-Beschluss erlaubt werden.

Art. 10 Beiträge der Vereinsmitglieder

Die Mitgliederbeiträge werden durch einen B-Beschluss festgelegt. Sie müssen jährlich von der Generalversammlung bestätigt und wenn nötig revidiert werden. Der Mitgliederbeitrag wird jährlich in Rechnung gestellt. Bedingungen werden in der entsprechenden Verordnung festgelegt.

Art. 11 Pflichten

Für aktive Mitglieder nach Art. 6 müssen folgenden Pflichten nachkommen:

- a. Beschlüsse, welche beschlossen werden, ist Folge zu leisten.
- b. Sämtliche Materialien, die dem Verein gehören, sind Sorge zu tragen, bei Rücksichtslosigkeit wird dem Mitglied der Schaden in Rechnung gestellt.
- c. Eine hohe Präsenz der Mitglieder im Spielbetrieb ist zu erfüllen
- d. Sämtliche Bussen, welche von dritt Parteien ausgesprochen wurden, sind durch das schuldige Mitglied zu begleichen.
- e. Zugeteilte Einsätze zur Organisation des Spielbetriebs ist nachzukommen, diese werden vom Vorstand festgelegt.

Werden diese Pflichten nicht eingehalten, ist eine Bussen Prozedere möglich, das durch einen C-Beschluss festgelegt wird. Das Mitglied kann bei nicht nachkommen dieser Busse, durch einen Beschluss, aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Art. 12 Versicherung

Versicherung ist Sache der Mitglieder, jegliche Haftung wird vom Verein abgelehnt

IV. Organisation

Art. 13 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr endet am 30.April und beginnt am 1.Mai.

Art. 14 Organe

Organe des Gümnenen Sport-Club sind:

- Generalversammlung
- Vorstand

Art. 15 Generalversammlung

- a. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des GSC.
- b. Es kann eine reguläre Generalversammlung und eine ausserordentliche Generalversammlung geben.
- c. Traktanden können bis zu 10 Tage vor der Generalversammlung beim Vorstand eingereicht werden. Zusätzliche Traktanden nach dieser Frist müssen vom Vorstand genehmigt werden.
- d. Eingeladen werden aktive Mitglieder, passive Mitglieder sind erlaubt, es besteht keine Anwesenheitspflicht der aktiven Mitglieder. Der Vorstand muss anwesend sein, nur schriftliche Entschuldigungen werden anerkannt.
- e. Die Generalversammlung ist beschlussfähig und benötigt keine Mindestzahl Anwesender.

Art. 16 Reguläre Generalversammlung

- a. Die reguläre Generalversammlung unterliegt Art. 15.
- b. Der Anlass muss einmal im Jahr durchgeführt werden.
- c. Die reguläre Generalversammlung wird vom Vorstand durchgeführt und organisiert.

Art. 17 Ausserordentliche Generalversammlung

- a. Die Ausserordentliche Generalversammlung unterliegt Art. 15.
- b. Der Vorstand oder 1/5 der aktiven Mitgliedern können die Versammlung einberufen.
- c. Diese muss 30 Tage nach schriftlicher Ankündigung durchgeführt werden.

Art. 18 Stimmberechtigte an einer Generalversammlung

- a. Stimmberechtigt sind alle anwesenden aktiven Mitglieder des Vereins.
Wahlberechtigt sind alle Personen, die stimmberechtigt sind und das 18 Lebensjahr erfüllt haben.
- b. Passive Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.
- c. Abstimmungen werden gemäß Art.19 durchgeführt.

Art. 19 Beschlüsse

- A-Beschlüsse
 - a. A-Beschlüsse sind gravierende Entscheidungen, welche existenzielle Fragen in Bezug auf den Verein betreffen.
 - b. A-Beschlüsse können nur an einer Generalversammlung getroffen werden und erfordern eine 2/3 Mehrheit, in Ausnahmefällen kann der Vorstand einstimmig einen provisorischen Entscheid fallen, muss jedoch die Mitglieder informieren.
 - c. Änderung der Statuten gilt als Ausnahmefall, wenn diese dem Wohlergehen des Klubs dienen. Vorgehen jedoch nach A-Beschluss-Protokoll.
- B-Beschluss
 - a. B-Beschlüsse sind große finanzielle Entscheidungen oder Entscheidungen, welche nicht das tägliche Geschäft betreffen.
 - b. B-Beschlüsse können von der Mehrheit des Vorstandes getroffen werden, sie müssen jedoch an der nächsten Generalversammlung mit einem absoluten Mehr bestätigt werden.
- C-Beschlüsse
 - a. C-Beschlüsse betreffen die alltäglichen Handlungen im Verein.
 - b. C-Beschlüsse können von zwei Vorstandsmitgliedern getroffen werden und müssen an der Generalversammlung nicht bestätigt werden.

Art. 20 Feste Traktanden an einer regulären Generalversammlung

- Begrüßung
- Wahl der Stimmenzähler
- Anträge
- Budget
- Verschiedenes

Art. 21 Vorstand

Der Vorstand des Gümменen Sport-Club besteht aus mindestens 3 Personen.
Vorgeschriebene Besetzungen:

- Präsident
- Chef Finanzen
- Chef Sport

Optionale Besetzungen:

- Stellvertretender Präsident
 - Chef Spielbetrieb
 - Chef Trainerstab
 - Chef Administration und Sponsoring
 - Verantwortlich Gastro
 - Verantwortlich Social Media
 - Etc.
-
- Funktionen des Vorstandes können bei Bedürfnis erweitert werden, ist eine Stelle nicht besetzt, wird Ersatz gesucht, in Abwesenheit übernimmt der Vorstand intern die Aufgaben.
 - Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung gewählt und verpflichten sich für mindestens ein Jahr. Es besteht keine Altersbeschränkung. Der Vorstand muss nicht wiedergewählt werden, kann jedoch bei Amtsniederlegung neu besetzt werden.
 - Ein bestehendes Vorstandsmitglied kann nur durch eine 2/3 Mehrheit der Generalversammlung abgesetzt werden.
 - Eine Person kann maximal 2 vorgeschriebene Besetzungen im Vorstand übernehmen, optionale Besetzungen haben kein Limit.
 - Der Vorstand repräsentiert den Verein nach außen und ist befugt, alle Tätigkeiten auszuüben, die ihm nach Art. 19 stehen.
 - Eine Aufgaben Abtretung an Drittpersonen ist als C-Beschluss möglich.
 - In Abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes wird ein Stellvertreter definiert.

Art. 22 Revisionen

Revisionen sind nicht notwendig, dies kann sich mit dem wachsenden Verein ändern.

V. Endbestimmungen

Art. 23 Statutenänderungen

Statutenänderungen sind jederzeit möglich anhand eines A-Beschlusses.

Art. 24 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine außerordentliche Generalversammlung bestimmt werden und muss eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit haben. Der Vorstand ist dazu allein nicht befugt.

Art. 25 Rechtsverbindliche Unterschrift

Zur Erledigung gewöhnlicher Korrespondenzen und Geschäfte, die in den Aufgabenbereich eines Vorstandsmitgliedes fallen, hat der Betreffende unter Einhaltung eines C-Beschlusses (Art.19) die alleinige Unterschriftsberechtigung.



Rechtsverbindliche und außergewöhnliche Unterschriften das Vorgehen eines C-Beschlusses (Art. 19) und die Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern.

Art. 26 Gerichtsstand

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Mitgliedschaften oder vertraglichen Vereinbarungen ist der Vorstand. In Fällen, welche den Vorstand betreffen, ist eine unabhängige Person hinzuzuziehen.

Art. 27 Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Gümnenen Sport-Club haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Ein Rückgriff auf Mitglieder ist ausgeschlossen.

Art. 28 Inkrafttreten

Die vorliegenden Statuten wurden an der Gründungsversammlung beschlossen und treten sofort in Kraft.

Art. 29 Umbenennung des Vereins

Die Umbenennung wurde vom Vorstand im Dezember 2025 einstimmig bestimmt. Die Umbenennung des Vereins von "UHC Gümnenen" zu "Gümnenen Sport-Club" erfüllt ein allgemeines Bedürfnis und öffnet Türen zu diversen Sportarten.

Art. 30 Zusatzartikel

Änderung der Statuten wurde am 7.2.2026 vorgenommen. Folgendes wurde bearbeitet.

- Grammatikalische Fehler
- Anpassung der Statuten im Bezug auf die Umbenennung des Vereins

Gümnenen, Mühleberg, den 07.02.2026

Der Präsident:
Cedric Jüni

.....

Der Vorsitz:
Jan Affolter

.....